

# PROPOSITION D'AMELIORATION DU SYSTEME DE DELIVRANCE DES AVIS DE NON-OBJECTION EN MARCHES PUBLICS

*Vers des avis de non-objection reçus en 6h avec la SANO*



**Symphorien Elognisse GBEHOUNDI**

00229 95 28 84 59  
esgbhoundji@gmail.com



**Guy TESSY**

++229 01 97 89 15 56  
tessyguygaetan@yahoo.fr



**Sory Ibrahim WAIGALO**

00223 76 32 06 67  
soryibrahimwaigalo@yahoo.fr



**Arnaud MITCHODIGNI**

+229 01 97 17 72 52  
amitcho@adpme.bj



Supervision

**Akibou BASSABI MOUSSE**

Consultant & Formateur en Gestion des Marchés Publics

Juillet 2026

## Comment un bailleur de fonds a fait échouer le marché qu'il a financé !

---

Un projet d'infrastructures financé par un bailleur international lance un appel d'offres international.

Sept (07) entreprises sont déclarées conformes.

Après l'évaluation, le rapport est transmis pour avis de non-objection.

Le projet prévoit une réponse rapide. Mais l'avis n'arrive qu'après trois mois.

Pendant cette période :

- le délai de validité des offres expire ;
- les garanties de soumission arrivent à échéance ;
- plusieurs entreprises refusent de prolonger leurs offres ;
- certaines équipes techniques sont déjà mobilisées sur d'autres projets ;
- les banques refusent de prolonger gratuitement certaines garanties ;
- les prix des matériaux augmentent.

Lorsque le bailleur délivre finalement son avis de non-objection, le projet demande la prorogation des offres.

Sur les 07 entreprises :

- 04 refusent ;
- 03 acceptent.

Ces entreprises sont les plus chères et celle dont les notes techniques étaient les plus faibles parmi les offres qualifiées.

L'autorité contractante n'a plus réellement le choix.

Elle attribue le marché. Le projet démarre avec plusieurs mois de retard. Le coût augmente.

Les objectifs du projet sont repoussés.

Le véritable problème n'était ni la qualité du DAO, ni celle de l'évaluation.

**Le véritable facteur de blocage était le délai d'obtention de l'avis de non-objection.**

“““

**Chaque jour perdu dans la délivrance d'un avis de non-objection peut se traduire par une perte de compétitivité, une hausse des coûts et un retard du projet.**

## Pourquoi ce document mérite votre attention

“““

**La rapidité d'un projet ne dépend plus uniquement de la qualité de sa préparation, elle dépend désormais aussi de l'intelligence de ses mécanismes de validation.**

Les délais de délivrance des avis de non-objection constituent aujourd'hui l'un des rares délais critiques qui échappent largement au contrôle des emprunteurs.

Or, contrairement aux délais internes de préparation des DAO, d'évaluation ou d'attribution, ces délais peuvent désorganiser toute la chaîne de passation.

Il convient néanmoins de saluer une avancée importante réalisée par la **Banque africaine de Développement**, qui fait partie des rares institutions multilatérales à avoir intégré, dans son dispositif de planification des marchés (GN Procurement), des délais indicatifs de traitement des avis de non-objection.

Cette démarche constitue une évolution majeure vers davantage de prévisibilité, même si ces délais demeurent parfois difficiles à respecter dans la pratique.

Par ailleurs, plusieurs pays, dont le **Bénin**, ont également supprimé le double contrôle a priori sur les marchés financés par les partenaires techniques et financiers, en considérant que l'avis de non-objection du bailleur suffit.

Cette réforme simplifie considérablement la chaîne décisionnelle et constitue une bonne pratique de gouvernance.

**Le présent document propose d'aller encore plus loin.**

**Non plus uniquement améliorer les délais.**

**Mais transformer complètement leur mode de production avec le Système de délivrance des Avis de Non-Objection (SANO).**

## Quel est le problème posé ?

---

“““

**Un avis de non-objection tardif ne retarde pas seulement un marché ; il peut compromettre toute la performance d'un projet. C'est ce que propose le Système de délivrance d'Avis de Non-Objection (SANO)**

Le système actuel repose presque exclusivement sur une analyse humaine.

Chaque document est étudié intégralement.

Chaque observation est rédigée manuellement.

Chaque retour dépend de la disponibilité du cadre chargé du dossier et de ses supérieurs directs.

Cette organisation fonctionne.

Mais elle atteint progressivement ses limites.

Les volumes augmentent.

Les projets se multiplient.

Les exigences techniques deviennent plus complexes.

Les délais s'allongent. Les risques augmentent.

Les impacts sont visibles et sans concession : expiration des délais de validité des offres ; diminution de la concurrence initiale ; hausse du coût final des marchés ; augmentation des coûts des garanties ; multiplication des prorogations ; retards d'exécution ; baisse des taux de décaissement ; faible taux d'engagement des ressources ; risque de perte de financements ; reports de la Date Limite de Mobilisation (DLM) ; risques de contentieux ; perte d'efficacité des projets ; réduction de l'impact du financement sur les populations.

# Comment fonctionnerait concrètement le SANO

---

## **1. Phase pilote d'apprentissage**

Pendant deux à trois années :

- tous les avis de non-objection sont produits exclusivement via SANO ;
- chaque observation du spécialiste est motivée et enregistrée ;
- chaque justification est conservée ;
- chaque décision est expliquée.

L'intelligence artificielle apprend progressivement.

## **2. Constitution de la base de connaissances**

Le système est alimenté par :

- les directives des bailleurs ;
- les codes nationaux ;
- les dossiers types ;
- les DAO ;
- les rapports d'évaluation ;
- les décisions précédentes ;
- les jurisprudences ;
- les bonnes pratiques.

## **3. Analyse automatique**

Lorsqu'un emprunteur dépose un dossier :

SANO analyse immédiatement :

- la conformité réglementaire ;
- les incohérences ;
- les oublis ;
- les clauses interdites ;
- les erreurs de calcul ;
- les anomalies techniques ;
- les anomalies juridiques.

En quelques secondes.

## **4. Préparation automatique de l'avis**

Le système rédige automatiquement :

- le projet d'avis de non objection ;

- les observations ;
- les recommandations ;
- les références réglementaires.

## **5. Validation humaine**

Le spécialiste intervient ensuite.

Il peut :

- accepter ;
- modifier ;
- compléter ;
- rejeter.

**L'humain reste responsable de la décision finale.**

## **6. Apprentissage continu**

Chaque correction du spécialiste enrichit immédiatement l'algorithme.

Le système devient progressivement plus précis.

## **7. Gestion des cas exceptionnels**

SANO intègre un diagramme décisionnel.

Par exemple :

- demande de clarification → suspension du délai ;
- demande des offres ouvertes → prolongation automatique ;
- expertise externe → délai spécifique ;
- consultation juridique → suspension du chronomètre.

**Ainsi, les indicateurs de performance ne pénalisent pas injustement les spécialistes.**

## **8. Avis tacite intelligent**

Le spécialiste dispose d'un délai maximal (par exemple 48 heures).

Deux possibilités :

**Cas n°1 : Le spécialiste valide. L'avis est transmis immédiatement.**

**Cas n°2 : Aucune action n'est réalisée dans le délai. Le système transmet automatiquement son avis généré.**

Cet avis est clairement identifié comme :

**Avis de non-objection généré automatiquement par SANO.**

La traçabilité est conservée.

## **9. Connexion avec les plateformes existantes**

SANO n'a pas vocation à remplacer :

- des plateformes de suivi des marchés publics ;
- les plateformes nationales d'e-procurement ;
- les systèmes des bailleurs.

Il fonctionne comme une couche d'intelligence artificielle interopérable.

**Les utilisateurs continuent d'utiliser leurs plateformes habituelles.**

**SANO travaille en arrière-plan.**

## **10. Les bénéfices**

Pour les emprunteurs :

- délais réduits ;
- meilleure visibilité ;
- moins de prorogations.

Pour les bailleurs :

- meilleure qualité des avis ;
- homogénéité des analyses ;
- capitalisation des connaissances.

Pour les entreprises :

- concurrence préservée ;
- moins de coûts de prolongation ;
- meilleure sécurité juridique.

Pour les États :

- amélioration des décaissements ;
- meilleure exécution des projets ;
- meilleure performance de la commande publique.

## Ouverture et perspectives

La digitalisation de la commande publique ne doit plus se limiter à la dématérialisation des procédures.

La prochaine étape consiste à rendre intelligentes les fonctions de contrôle elles-mêmes.

**Avec SANO, l'objectif n'est pas de remplacer les spécialistes.**

**Il est de leur permettre de consacrer davantage de temps à l'analyse stratégique plutôt qu'aux vérifications répétitives.**

Cette proposition ouvre également la voie à une intégration avec d'autres innovations déjà envisagées, notamment la **D-PPSD**, afin de bâtir un véritable écosystème numérique de gouvernance des marchés publics, où planification, passation, contrôle et délivrance des avis de non-objection fonctionnent dans une architecture unique, interopérable et assistée par l'intelligence artificielle avancée maîtrisée par l'humain.

“““

**La transformation numérique de la commande publique ne sera véritablement achevée que lorsque l'intelligence artificielle assistera non seulement la passation des marchés, mais aussi les mécanismes de contrôle et de décision qui en garantissent la qualité.**

**BASS CONSULTING**  
**Cabinet de Formation et de Conseil**



Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur votre organisation.

Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

**+228 92 09 09 02 • +228 99 09 09 02 • +971 05 06 15 28 62**

[contact@bassconsulting.africa](mailto:contact@bassconsulting.africa)  
[www.bassconsulting.africa](http://www.bassconsulting.africa)